移工專案引進計畫問答集

110.11.11

壹、總則篇

問題一：自何時可專案自國外引進移工?

回答: 自專案引進計畫實施日至 111 年 6 月 30 日止，專案辦理移工引進，但須視各移工來源國配合防疫措施情形，分別開放該國引進移工。另實施時間如經指揮官指示，得延長、變更或提前終止專案計畫各階段之實施。

問題二：專案引進開放哪些工作類別的移工?

回答: 現行各工作類別(產業類及家庭類)的移工均為專案開放引進對象。

問題三：專案引進移工是否有限制國籍?

回答:

一、 現行各來源國的移工均為專案開放對象，因專案涉及移工來源工當地防疫，須視各移工來源國配合防疫措施情形，分別開放該國引進移工。

二、 因印尼政府防疫工作已準備就緒，將首先開放印尼移工入境，本部將持續溝通協商泰國、菲律賓及越南等其他來源國，視各來源國準備情形再行發布。

問題四：何謂移工專案引進計畫？雇主如何申請?

回答:

一、 勞動部為兼顧國內產業經濟發展與照顧需求，在落實檢疫及篩檢等防疫措施的前提下，已報經疫情指揮中心同意分兩階段專案引進移工，並視疫情發展滾動檢討計畫內容，

以紓緩國內產業及照顧用人需求。

二、 移工專案引進計畫所引進之移工，由雇主至勞動部入出國移工機場關懷服務網站(https://fwas.wda.gov.tw/)申請集中檢疫床位，並依照「因應 COVID-19 專案引進外國人申請入境順位評分表」(以下簡稱積分制)進行計分，並以總分排序依序入境。

問題五：移工專案引進計畫與之前自國外引進移工有何差別?

回答：配合國內防疫需求，本次計畫於原移工引進流程中強化國內外防疫機制，並報經指揮中心 110 年 11 月 2 日同意，相關重點如下：

(一)加強國外防疫措施：協調來源國減少移工海外訓練機構同時段的訓練人數及住宿人數。並要求移工進入國外訓練所受訓前 3 日及登機前 72 小時均應 PCR 檢驗，各移工來源國 PCR 檢驗機構名單至多 50 家，且須經指揮中心事前同意。另移工於出國登機前 72 小時應 1 人 1 室隔離。

(二)強化國內防疫措施：採分階段方式辦理防疫措施，第 1 階段引進移工全數採集中檢疫，檢疫結束銜接自主健康管理，續住集中檢疫所。第 2 階段將視第 1 階段執行成效，放寬產業類移工檢疫得至防疫旅宿、自主健康管理須至指定地點。

(三)購買商業保險：雇主應事先購買商業保險，以支應移工確診隔離醫療費用。

問題六：移工專案引進計畫分為 2 階段有何差異?

回答：移工入境前之防疫措施於 2 階段均相同，差別在於移工入境後之檢疫及自主健康管理措施，分別說明如下：

一、 第 1 階段：自開放專案引進移工日至 111 年 2 月 14 日止。移工入境後一律採集中檢疫，檢疫結束銜接自主健康管理續住集中檢疫所，並配合集中檢疫所之出入規範。

二、 第 2 階段：自 111 年 2 月 15 日至 111 年 6 月 30 日止。將視第 1 階段執行成效，放寬產業類檢疫得至防疫旅宿、自主健康管理須至指定地點。

問題七：依專案計畫引進之移工有優先順序嗎?

回答: 依移工專案引進計畫所引進之移工，須依照積分制計分，並以總分排序依序入境。

問題八：積分制出現計分相同情形，該如何決定順位?

回答： 順位係由電腦系統依據所填寫積分結果自動計算，如得分相同者，將以簽證日期先後排序，如簽證日期亦相同則由系統以隨機方式抽籤決定。

問題九：不同工作類別的移工都在一起評分嗎?

回答: 考量家庭類與產業類工作性質特殊性，本次移工分別計分，並分開計算總分排序。

問題十：積分制包括哪些項目?

回答： 產業類移工之計分項目分為是否接種 COVID-19 疫苗、來源國疫情狀況、移工住宿地點環境；家庭類移工計分項目則分為是否接種 COVID-19 疫苗及來源國疫情狀況。詳細評分內容請

參閱評分表。

貳、雇主篇

問題一：移工入境前，雇主需要辦理哪些防疫措施?

回答：雇主應於移工入境前為移工購買商業保險，且產業類(含機構類)之雇主，應依雇主聘僱外國人許可及管理辦法第 19 條規定安排移工入境後之住宿地點，並於引進移工前，由當地勞工主管機關事前查核，確認移工居住地點之房間型態、每房住宿人數，及符合本部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」(以下簡稱雇主指引)規定，並由當地勞工主管機關備查。

問題二：哪些雇主要申請移工居住地點事前查核? 申請程序為何?

回答：

一、 產業類(含機構類)移工之雇主須辦理移工居住地點事前查核，家庭類工作(家庭看護工及家庭幫傭)移工之雇主則無須查核居住地點。

二、 移工取得來臺簽證後，雇主應先向當地勞工主管機關申請事前查核，並經備查後，即可至本部入出國移工機場關懷服務網上傳相關證明，申請移工入境。

問題三：移工居住地點事前查核包括哪些項目?

回答: 查核項目包括住宿使用空間、住宿房間類型及人數，另居住地點應符合雇主指引及外國人生活照顧服務計畫書規定。

問題四：移工居住地點事前查核不合格或填寫不實有何處罰?

回答：移工居住地點事前查核不合格者將無法引進移工；另雇主未

確實填寫檢查表，依就業服務法相關規定，將處罰鍰及廢止聘僱移工名額。仲介公司未確實填寫檢查表，依就業服務法相關規定，將處罰鍰及停業處分。

問題五：雇主於移工入境前應為其購買商業保險，保費由誰支付?

回答：

一、 雇主聘僱人數 4 人以下：由移工擔任要保人及被保險人，並出具委任書授權雇主代理投保，由雇主全額無償墊付保費並放棄保費請求權。

二、 雇主聘僱人數 5 人以上：由雇主擔任投保單位，移工擔任被保險人，雇主為移工購買團體保險並負擔保費。

問題六: 雇主於移工入境前為其購買商業保險，於支付保費後，是否可向移工請求償還保費或移工工資扣除?

回答：雇主應為移工購買商業保險，並由雇主全額無償墊付保費並放棄保費請求權，不得向移工請求償還或不得以工資抵扣。如雇主直接自工資扣除，將涉違反就業服務法第 57 條第 9 款與雇主聘僱外國人許可及管理辦法第 43 條規定，可處以罰鍰 6 萬至 30 萬元，並廢止許可。

問題七：雇主要如何申請移工入境?

回答：雇主申請移工入境，須於移工入境前至入出國移工機場關懷服務網站登錄入境移工基本資料，並上傳移工施打 COVID-19 疫苗證明文件等。

問題八：移工入境該如何取得集中檢疫床位?

回答：雇主於移工入境前，至入出國移工機場關懷服務網站登錄入境移工基本資料，並上傳移工 COVID-19 疫苗施打證明，系統將依據移工完整接種疫苗、移工來源國疫情確診狀況、產業類移工再依日後住宿地點環境給予不同分數，積分越高越優先入境，積分相同者，則以簽證日期先後順序，簽證日期相同者，則採抽籤方式。

問題九：產業類及家庭類移工入境人數如何配置?

回答：本部將依衛生福利部調撥之集中檢疫床位，產業類及家庭類入境移工人數原則採 1:1 配置引進，必要時視情形彈性調整。

問題十：雇主在第 1 階段移工入境後，需要辦理哪些防疫措施?

回答：

一、檢疫及自主健康管理: 一律集中檢疫。檢疫結束銜接自主健康管理，續住集中檢疫所，並配合集中檢疫所之出入規範。

二、PCR 及快篩：移工於機場入境時及檢疫結束前各辦理 1 次 PCR(共計應辦理 2 次 PCR 檢驗，另自主健康管理期間辦理 1 次快篩。

問題十一：移工檢疫費用及自主健康管理之相關費用？由誰負擔?

回答：

一、 檢疫費用及自主健康管理入住本部指定地點費用

(一)家庭類及機構類移工：由雇主負擔，本部並定額補助每人每日新臺幣 750 元。持有我國居留許可出境後重入國者，亦同

(二)產業類(不含機構類)移工: 由雇主負擔。持有我國居留許可出境後重入國者，亦同。

二、 檢疫後之 PCR 費用

(一)集中檢疫者：由政府支應。

(二)入住本部指定地點或自行選擇其他防疫旅宿居家檢疫者：檢疫費用由政府支應。但檢驗人員前往防疫旅宿衍生之其他費用，由雇主負擔。

三、 自主健康管理期間快篩費用

(一)續住集中檢疫所者：由政府支應。

(二)入住本部指定地點者：由雇主負擔。

四、 前往本部指定地點之交通費用

(一)家庭類移工：由政府安排及支應。

(二)產業類(不含機構類)移工：由雇主自行安排及負擔費用。

問題十二：移工於自主健康管理期間，雇主須否給付其工資?

回答：自主健康管理期間續住集中檢疫所，為雇主同意專案引進的條件之一，移工雖無出勤給付勞務，惟仍應屬依勞動契約約定，照付工資。如未履行給付工資，產業類雇主將以違反勞動基準法第 22 條第 2 項規定、家庭類雇主將以違反雇主聘僱外國人許可及管理辦法第 43 條第 4 項工資未全額給付規定論處。

參、移工篇

問題一：移工自何時可以入境?

回答：自專案引進計畫實施日至 111 年 6 月 30 日止，移工可依專案申請入境，實施時間如經指揮官指示，得延長、變更或提前終止專案計畫各階段之實施。

問題二：移工入境前須辦理那些防疫措施?

回答：移工須檢附母國主管機關查核合格之外國人力仲介公司防疫計畫證明文件送我國駐外使館、代表處，申請來臺工作簽證;並完成以下防疫措施：

一、 移工進入訓練所受訓 3 日前，應至經我國指揮中心認可之檢驗機構辦理 PCR 檢驗，且檢驗結果須為陰性。

二、 移工於入境前，建議完整接種經世界衛生組織(WHO)緊急使用清單(Emergency Use Listing)所列 COVID-19 疫苗種類，或經我國衛生主管機關緊急使用授權之 COVID-19 疫苗種類。

三、 移工應於登機前 7 日落實自主健康管理措施，並於登機入境我國 72 小時前，再次辦理 PCR 檢驗，且檢驗結果須為陰性，另檢驗完成至登機前應採一人一室隔離，不得離開隔離處所。

問題三：移工入境後須如何辦理檢疫及自主健康管理?

回答：移工入境後的防疫措施分有 2 階段：

一、 第 1 階段：移工於機場入境時須辦理 1 次 PCR 檢驗並入住集中檢疫所 14 日，檢疫結束前須再辦理 1 次 PCR 檢驗，並銜接自主健康管理，續住集中檢疫所 7 日。自主健康管理期間須辦理 1 次快篩並配合集中檢疫所之出入規範。

二、 第 2 階段：將視第 1 階段執行成效，放寬產業類檢疫得至

防疫旅宿、自主健康管理須至指定地點。

問題四：移工在入境後須如何辦理 PCR 或快篩?

回答: 移工於機場入境時及檢疫結束前各辦理一次 PCR(共計應辦理 2 次 PCR)，另於自主健康管理期間辦理一次快篩。

問題五：移工是否須支付入境後辦理之檢疫及自主健康管理相關費用?

回答： 檢疫及自主健康管理期間入住集中檢疫所或本部指定地點費用、前往本部指定地點之交通費用、檢疫後之 PCR 費用及自主健康管理期間快篩費用，由雇主負擔或政府支應，移工無須負擔任何費用。

問題六：為何要購買移工確診 COVID-19 商業保險？於何時購買?

回答: 為分擔雇主所負擔之風險，雇主應於移工入境前，為移工購買確診 COVID-19 隔離治療保險，並於移工入境前上傳已投保之證明文件至本部入出國移工機場關懷服務網站。

問題七：保險內容為何？保費是否需由移工負擔?

回答： 保險內容視雇主與保險業者間契約而定，可由雇主或移工任一方購買保險，但如係由移工自行購買個人保險，雇主應全額無償墊付保費並放棄保費請求權。

問題八：移工自主健康管理期間可否外出?

回答: 僅得因就醫或緊急事故外出，且採實名制管理，須有專人負責接送及全程陪同，並應落實雇主指引及其他防疫措施。

肆、仲介篇

問題一：外國仲介公司何時可以輸出移工來臺?

回答：自專案引進計畫實施日至 111 年 6 月 30 日止，專案辦理移工引進。另實施時間如經指揮官指示，得延長、變更或提前終止專案計畫各階段之實施。

問題二：外國人力仲介公司需要辦理哪些防疫措施?

回答：

一、 外國人力仲介公司應訂有防疫計畫，經該國主管機關查核符合規範後，並出具證明文件，後續移工應檢附證明文件送我國駐外使館、代表處，作為申請來臺工作簽證之憑據;但於專案計畫實施日前，已申獲簽證且尚在簽證效期內之移工，免附。

二、 移工進入訓練所受訓 3 日前，應至經我國指揮中心認可之檢驗機構辦理 PCR 檢驗，且檢驗結果須為陰性。

三、 移工於入境前，建議完整接種經世界衛生組織(WHO)緊急使用清單(Emergency Use Listing)所列 COVID-19 疫苗種類，或經我國衛生主管機關緊急使用授權之 COVID-19 疫苗種類。

四、 移工應於登機前 7 日落實自主健康管理措施，並於登機入境我國 72 小時前，再次辦理 PCR 檢驗，且檢驗結果須為陰性，另檢驗完成至登機前應採一人一室隔離，不得離開隔離處所。

問題三：外國人力仲介公司訂定的防疫計畫須包括哪些事項?

回答：

一、 外國人力仲介公司辦理移工職前訓練之場所，同一時段訓練人數及所安排住宿地點之居住人數應減少 50%，住宿地點

每房居住人數不得超過 6 人。

二、 外國仲介公司應安排移工前往所屬來源國政府提供並經我國指揮中心同意之核酸檢測(PCR)檢驗機構名單。

三、 外國仲介公司應安排移工於登機前 72 小時內有一人一室隔離處所。

問題四：外國仲介公司辦理移工訓練要注意哪些防疫事宜?

回答：配合防疫需求，移工進入訓練所 3 日前，應至經我國指揮中心認可之檢驗機構辦理 PCR 檢驗，且檢驗結果須為陰性，且同一時段訓練人數及住宿人數減少 50%，且每房居住人數不得超過 6 人。

問題五：外國仲介公司辦理移工出國，要辦理哪些防疫事宜?

回答：

一、 移工應於登機前 7 日落實自主健康管理措施，並於登機入境我國 72 小時前，再次至經我國指揮中心認可之檢驗機構辦理 PCR 檢驗，且檢驗結果須為陰性。

二、 移工檢驗完成至登機前應採一人一室隔離，不得離開隔離處所。

問題六：外國仲介公司如上傳不實資料，會有甚麼處罰?

回答：如外國仲介公司有提供不實接種疫苗資料及 PCR 檢驗報告，經查證屬實，本部將依私立就業服務機構許可管理辦法第 31 條第 1 項第 6 款規定廢止認可。

問題七：外國仲介公司輸出的移工入境後確診，是否會被停權?

回答：倘移工入境後發生確診，經疫調有移工未落實國外防疫措施，或發生群聚感染情事(同一訓練所同一時段有 2 名以上移工確診)，將暫停該國外仲介辦理移工來臺業務。

問題八：外國仲介公司輸出的移工入境後確診被停權，如何恢復輸出?

回答：受處罰之外國仲介公司，應提出改善計畫，經該國政府衛生及勞動單位確認其防疫措施已改善，且出具已無 COVID-19 疫情之證明，報經指揮中心同意後，才可恢復輸出。

問題九：國內仲介公司如果提供上傳不實資料，有什麼罰則?

回答：若上傳不實之疫苗接種證明，將以提供不實申請資料論處，仲介公司將處 30 萬元至 150 萬元罰鍰，並處 1 年以下停業處分。

Q&A ถาม-ตอบ ปัญหานำเข้าแรงงานต่างชาติของไต้หวัน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11 พ.ย. 64

หมวดที่ 1 ภาพรวม

คำถามที่ 1 : สามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นกรณีพิเศษได้ตั้งแต่เมื่อใด?

ตอบ : ตั้งแต่เริ่มดำเนินแผนการนำเข้าแรงงานข้ามชาติเป็นกรณีพิเศษจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 แต่จะต้องพิจารณาตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศต้นทาง และพิจารณาอนุมัติเป็นรายประเทศ นอกจากนี้ ผอ. ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดไต้หวัน (CECC) มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการ อาทิ การขยายระยะเวลา การเปลี่ยนแปลงหรือการสั่งยุติแผนการก่อนกำหนดเวลา

คำถามที่ 2 : การเปิดนำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงแรงงานต่างชาติในงานประเภทใดบ้าง?

ตอบ : ประเภทงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติได้ในปัจจุบันทุกประเภท (ภาคการผลิตและงานในครัวเรือน) อนุญาตให้นำเข้าได้เป็นกรณีพิเศษทุกประเภท

คำถามที่ 3 : การนำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นกรณีพิเศษมีการจำกัดสัญชาติของแรงงานต่างชาติหรือไม่?

ตอบ : 1.

แรงงานต่างชาติจากประเทศที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าในปัจจุบันทั้งหมดเป็นกลุ่มเป้าหมายของการอนุญาตนำเข้าเป็นกรณีพิเศษทั้งหมด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิด-19 ในประเทศต้นทาง จึงจำเป็นต้องพิจารณาสภาพการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันของประเทศต้นทางด้วย จึงมีการแยกการพิจารณาอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ เป็นรายประเทศ

2. เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียได้เตรียมมาตรการป้องกันโรคไว้พร้อมแล้ว จึงอนุญาตให้นำเข้าแรงงานอินโดนีเซียก่อนเป็นประเทศแรก ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานไต้หวันจะประสานงานเจรจากับประเทศต้นทางอื่น ๆ อาทิ ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ต่อไป โดยจะพิจารณาจากสภาพการเตรียมการของแต่ละประเทศและจะประกาศให้ทราบต่อไป

คำถามที่ 4 : แผนการนำเข้าแรงางต่างชาติเป็นกรณีพิเศษคืออะไร?

นายจ้างจะยื่นขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติได้อย่างไร?

ตอบ :

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันได้คำนึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการและการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้เงื่อนไขที่มีมาตรการป้องกันและการตรวจคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ยื่นขออนุญาตและได้รับอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นกรณีพิเศษจาก CECC แล้วทั้ง 2 ขั้นตอน และพิจารณาทบทวนแผนการตามสถานกาณ์การระบาดที่แปรเปลี่ยนไป
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานของภาคการผลิตและผู้อนุบาล

2. แรงงานต่างชาติที่นำเข้าตามแผนการนำเข้าเป็นกรณีพิเศษ
นายจ้างยื่นขอจองเตียงกักตัวต่อศูนย์กักตัวของรัฐผ่านเว็บไซต์บริการด้วยความห่วงใยแรงงานต่างชาติที่เข้า-ออกสนามบิน https://fwas.wda.gov.tw/ กระทรวงแรงงานไต้หวัน โดยจะดำเนินการจัดลำดับการนำเข้าไต้หวันตามการประเมินคะแนนที่ได้จากคะแนนรวมที่ได้จากแผนการรับมือกับโควิด-19 (ต่อไปจะเรียกกลไกนี้ว่า “กลไกคะแนนสะสม”)

คำถามที่ 5 : แผนการนำเข้าแรงงานข้ามชาติเป็นกรณีพิเศษแตกต่างกับระบบการนำเข้าแรงงานต่างชาติที่ผ่านมาอย่างไร?

ตอบ : เพื่อประสานกับความต้องการของมาตรการป้องกันโรค แผนนำเข้าแรงงานต่างชาติในครั้งนี้จะเสริมกลไกการป้องกันโรคทั้งในไต้หวันและต่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญตามที่ CECC ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564

1. **การเสริมมาตรการป้องกันในต่างประเทศ :** ประสานงานกับประเทศต้นทางผู้ส่งออกแรงงานต่างชาติให้ลดความแออัดของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเดินทางมาไต้หวัน และจำนวนคนในหอพัก รวมทั้งขอให้สถาบันฝึกอบรมเพื่อไปทำงานต่างประเทศต้องตรวจ PCR แรงงานต่างชาติที่จะเดินทางมาทำงานไต้หวันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง รายชื่อหน่วยงานตรวจ PCR ไม่เกิน 50 แห่ง และจะต้องได้รับอนุมัติจาก CECC ด้วย นอกจากนี้ก่อนออกเดินทางมายังไต้หวันต้องพักห้องละ 1 คน อย่างน้อย 72 ชม.

2. **การเสริมมาตรการป้องกันในไต้หวัน :** ใช้มาตรการป้องกันโรคโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 แรงงานต่างชาติที่นำเข้าทั้งหมดต้องกักตัวในศูนย์กักตัวของรัฐบาล และเมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลากักตัวแล้ว ให้สังเกตอาการด้วยตนเองในศูนย์ฯ ต่อไป ขั้นตอนที่ 2

จะพิจารณาจากสภาพการดำเนินการป้องกันในขั้นตอนที่ 1
ผ่อนปรนให้ภาคการผลิตเปลี่ยนสถานที่กักตัวไปยังโรงแรมกักโรค
ส่วนการสังเกตอาการด้วยตนเองต้องเป็นสถานที่ที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนด

3. **การซื้อประกันรักษาพยาบาล :**
นายจ้างควรซื้อประกันรักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาหากแรงงานต่างชาติถูกตรวจพบเชื้อในช่วงระหว่างการกักตัว

คำถามที่ 6 : การแบ่งแผนการนำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นกรณีพิเศษออกเป็น 2 ระยะ แตกต่างกันอย่างไร?

ตอบ : มาตรการป้องกันก่อนเข้าไต้หวันของแรงงานต่างชาติ 2 ระยะเหมือนกัน ต่างกันตรงที่มาตรการกักตัวและสังเกตอาการด้วยตนเองหลังเดินทางเข้าไต้หวันแล้ว ดังรายละเอียดต่อไป

1. **ระยะที่ 1 :**
ตั้งแต่การดำเนินการแผนการนำเข้าแรงงานข้ามชาติเป็นกรณีพิเศษจนถึงวันที่ 14 ก.พ. 2565 แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันจะต้องกักตัวในศูนย์กักตัวที่รัฐบาลจัดไว้เท่านั้น
เมื่อกักตัวครบกำหนดแล้ว ให้สังเกตอาการด้วยตนเองในศูนย์ฯ ต่อไป
และต้องปฏิบัติตามเวลาเข้าออกที่ศูนย์กักตัวเป็นผู้กำหนด

2. **ระยะที่ 2 :** ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2565 จะพิจารณาตามผลการปฏิบัติในระยะที่ 1 ผ่อนปรนให้ภาคการผลิตย้ายการกักตัวไปยังโรงแรมกักโรค และสังเกตอาการด้วยตนเองตามสถานที่ที่กำหนด

คำถามที่ 7 :
แรงงานต่างชาติที่นำเข้าตามแผนการนำเข้าเป็นกรณีพิเศษมีการจัดลำดับก่อนหลังหรือไม่?

ตอบ :

แรงงานต่างชาติที่นำเข้าเป็นกรณีพิเศษจะพิจารณาจัดลำดับก่อนหลังตามคะแนนสะสมที่ได้รับ

คำถามที่ 8 : หากคะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับเข้าไต้หวันอย่างไร?

ตอบ : การจัดลำดับเป็นการจัดลำดับด้วยคอมพิวเตอร์ตามคะแนนที่ได้รับ หากมีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาลำดับตามวันที่ที่ได้รับการตรวจลงตรา หากได้รับการตรวจลงตราในวันเดียวกัน

ก็ให้ใช้วิธีจับสลากโดยคอมพิวเตอร์

คำถามที่ 9: แรงงานต่างชาติในประเภทงานต่างกัน ใช้วิธีคำนวณคะแนนเปรียบเทียบกันใช่หรือไม่?

ตอบ : เนื่องจากประเภทงานในครัวเรือนกับภาคการผลิตมีลักษณะที่แตกต่างกัน การคำนวณคะแนนจึงแยกออกจากกัน แล้วจึงรวมคะแนนเพื่อจัดลำดับก่อนหลัง

คำถามที่ 10 : กลไกการคิดคะแนนสะสมประกอบด้วยคะแนนอะไรบ้าง?

ตอบ : คะแนนของแรงงานต่างชาติภาคการผลิตประกอบไปด้วย ฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือยัง? สถานการณ์การระบาดในประเทศต้นทาง สภาพแวดล้อมหอพักแรงงานต่างชาติ ส่วนแรงงานในภาคครัวเรือน ประกอบไปด้วย ฉีดวัคซีน – 19 หรือยัง? และสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศต้นทาง รายละเอียดดูได้จากตารางการให้คะแนน

หมวด 2 นายจ้าง

คำถามที่ 1 : ก่อนที่แรงงานต่างชาติจะเดินทางเข้าไต้หวัน นายจ้างต้องดำเนินมาตรการป้องกันโรคอย่างไรบ้าง?

ตอบ :

ก่อนที่แรงงานต่างชาติจะเดินทางเข้าไต้หวันนายจ้างต้องซื้อประกันรักษาพยาบาลให้แก่แรงงานต่างชาติ ส่วนนายจ้างภาคการผลิต (รวมนายจ้างที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กร) ต้องจัดหาที่พักให้แก่แรงงานต่างชาติเมื่อเดินทางเข้าไต้หวันแล้วตามที่ระบุในมาตรา 19 ระเบียบว่าด้วยการอนุญาตและบริหารการจ้างแรงงานต่างชาติ และก่อนที่จะนำเข้าแรงงานต่างชาติ หน่วยงานด้านแรงงานของประเทศต้นทางจะเป็นผู้ตรวจสอบสถานที่ ลักษณะห้อง และจำนวนคนที่พักในหอพักแต่ละห้อง ตลอดจนต้องเป็นไปตามระเบียบ “ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อแนะนำการนำเข้าแรงงานต่างชาติของนายจ้างตามมาตรการป้องกันโควิด-19” ซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะงาน ชีวิตความเป็นอยู่และการบริหารการออกนอกหอพักของแรงงานต่างชาติ” (ต่อไปจะเรียกว่า **“ข้อแนะนำสำหรับนายจ้าง”)** ของกระทรวงแรงงานไต้หวัน เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลด้านแรงงานในประเทศต้นทางเป็นผู้ตรวจสอบในภายหลัง

คำถามที่ 2:

นายจ้างประเภทใดที่ต้องยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบสถานที่พักของแรงงานต่างชาติ? ขั้นตอนการขออนุญาตมีอะไรบ้าง?

ตอบ :

1. นายจ้างแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต (รวมถึงนายจ้างที่เป็นองค์กรหรือหน่วยงาน) ต้องยื่นเรื่องขอให้มีการตรวจสอบสถานที่พักของแรงงานต่างชาติ ส่วนนายจ้างในตำแหน่งในครัวเรือน (ผู้ช่วยแม่บ้าน/ผู้อนุบาล) ไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอให้มีการตรวจสอบที่พักก่อนนำเข้า
2. เมื่อแรงงานต่างชาติได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันแล้ว นายจ้างต้องยื่นเรื่องให้หน่วยงานแรงงานในท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติก่อน และส่งเรื่องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลังแล้ว ให้อัพโหลดหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังเว็บไซต์บริการด้วยความห่วงใยแรงงานต่างชาติที่เข้า-ออกสนามบินของกระทรวงแรงงานไต้หวัน เพื่อขออนุญาตให้แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวัน

คำถามที่ 3 : การตรวจสอบที่พักแรงงานต่างชาติ มีอะไรบ้าง?

ตอบ : การตรวจสอบที่พักแรงงานต่างชาติประกอบไปด้วย ขนาดของที่พัก ประเภทห้องพัก และจำนวนคนที่พัก นอกจากนี้ สถานที่ของที่พักก็ต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน **“ข้อแนะนำสำหรับนายจ้าง”** และแผนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติ ด้วย

คำถามที่ 4 : บทลงโทษกรณีสถานที่พักแรงงานต่างชาติไม่ได้มาตรฐานหรือกรอกข้อมูลเป็นเท็จ?

ตอบ :

สถานที่พักของแรงงานต่างชาติตรวจสอบแล้วไม่ได้มาตรฐานจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ และหากกรอกข้อมูลเป็นเท็จ จะถูกลงโทษระงับและยกเลิกโควตาการจ้างแรงงานต่างชาติตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน ไต้หวัน ส่วนบริษัทนายหน้าจัดหางานเนื่องจากมิได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก็จะถูกลงโทษหรือหรือเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน

คำถามที่ 5 : ก่อนที่แรงงานต่างชาติจะเดินทางมาไต้หวัน นายจ้างต้องซื้อประกันรักษาพยาบาลให้แก่แรงงานต่างชาติ ใครเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเบี้ยประกัน ?

ตอบ :

1. **นายจ้างที่ว่าจ้างลูกจ้างไม่เกิน 4 คน :**

แรงงานต่างชาติจะเป็นผู้เอาประกันและผู้ถูกประกัน
พร้อมแนบหนังสือมอบอำนาจให้นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการทำประกันให้ โดยนายจ้างจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน พร้อมทั้งสละสิทธิ์ในการเรียกร้องขอเบี้ยประกันคืน

2. **นายจ้างที่ว่าจ้างลูกจ้าง 5 คนขึ้นไป :** ให้นายจ้างเป็นผู้ทำประกัน โดยแรงงานต่างชาติเป็นผู้ถูกประกัน
นายจ้างเป็นผู้ซื้อประกันหมู่ให้แก่แรงงานต่างชาติและรับผิดชอบเบี้ยประกัน

คำถามที่ 6: นายจ้างที่ซื้อประกันรักษาพยาบาลให้แก่แรงงานต่างชาติ เมื่อชำระเบี้ยประกันแล้ว สามารถเรียกคืนหรือหักเบี้ยประกันที่จ่ายไปจากเงินเดือนของแรงงานต่างชาติได้หรือไม่?

ตอบ : นายจ้างต้องซื้อประกันรักษาพยาบาลให้แก่แรงงานต่างชาติ
และนายจ้างต้องรับผิดชอบเบี้ยประกันทั้งหมดโดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องขอคืนเบี้ยประกัน
และห้ามเรียกร้องขอคืนหรือหักจากเงินเดือนของแรงงานต่างชาติ
หากนายจ้างหักเบี้ยประกันจากเงินเดือนของแรงงานต่างชาติโดยตรง เป็นการละเมิดวรรค 9 มาตรา 57 กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน และมาตรา 43 ระเบียบการอนุญาตและบริหารการจ้างงานแรงงานต่างชาติ มีโทษปรับ60,000 – 300,000 เหรียญไต้หวัน และยกเลิกการอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติของบริษัทที่กระทำผิดดังกล่าว

คำถามที่ 7 : นายจ้างจะยื่นขออนุญาตให้แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันได้อย่างไร?

ตอบ : ก่อนที่นายจ้างยื่นขออนุญาตให้แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวัน
จะต้องอัพโหลดข้อมูลทั่วไปของแรงงานต่างชาติที่จะเดินทางมาไต้หวัน
ที่เว็บไซต์บริการด้วยความห่วงใยแรงงานต่างชาติที่เข้า-ออกสนามบิน ของกระทรวงแรงงานไต้หวัน
อัพโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนของแรงงานต่างชาติ
ระบบจะรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนของแรงงานต่างชาติ และสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศต้นทาง และประเภทของกิจการภาคการผลิต ตลอดจนสถานที่และสภาพแวดล้อมของหอพักแรงงานต่างชาติ โดยจะได้คะแนนที่แตกต่างกันออกไป ผู้ได้รับคะแนนสูงก็จะได้รับสิทธิ์เดินทางเข้าไต้หวันก่อน หากคะแนนเท่ากัน ให้ดูที่วันที่ขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) หากเป็นวันเดียวกันก็ให้ใช้วิธีจับสลาก

คำถามที่ 9: การจัดสรรโควตาระหว่างแรงงานต่างชาติภาคการผลิตกับภาคครัวเรือน เป็นอย่างไร?

ตอบ :

กระทรวงแรงงานไต้หวันพิจารณาจำนวนแรงงานต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไต้หวันในตำแหน่งภาคการผลิตหรือครัวเรือน ในอัตราส่วน 1:1 ตามโควตาจำนวนเตียงในศูนย์กักตัวของกระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน หากจำเป็นก็จะมีการปรับให้เหมาะสม ตามสถานการณ์

คำถามที่ 10: เมื่อนายจ้างนำเข้าแรงงานต่างชาติในขั้นตอนที่ 1 แล้วต้องดำเนินมาตรการป้องกันโรคอื่น ๆ อย่างไร?

ตอบ :

1. **การกักตัวและการสังเกตอาการด้วยตนเอง :** ให้ดำเนินการกักตัวในศูนย์กักตัวของรัฐทั้งหมด และในช่วงสังเกตอาการด้วยตนเอง ก็ต้องพักอยู่ในศูนย์ฯ เช่นเดียวกัน และต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้า-ออกศูนย์ฯ อย่างเคร่งครัดด้วย

2. การตรวจ PCR และการตรวจด้วยชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วนหรือ ATK : แรงงานต่างชาติต้องตรวจ PCR ที่สนามบินเมื่อเดินทางถึง และเมื่อเสร็จสิ้นการกักตัว (รวม 2 ครั้ง) นอกจากนี้ ในช่วงสังเกตอาการด้วยตนเองต้องตรวจ ATK อีก 1 ครั้ง

คำถามที่ 11 : ใครเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการกักตัวและสังเกตอาการด้วยตนเองของแรงงานต่างชาติ?

ตอบ :

1. ค่าใช้จ่ายสถานที่กักตัวและสังเกตอาการด้วยตนเองที่กระทรวงแรงงานไต้หวันเป็นผู้กำหนด แบ่งออกได้ดังนี้

1.1 **แรงงานต่างชาติประเภทครัวเรือนและองค์กร หน่วยงาน :** นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ โดยกระทรวงแรงงานไต้หวันให้เงินช่วยเหลือคนละ 750 เหรียญไต้หวัน/วัน ทั้งนี้ รวมถึงผู้เดินทางเข้าไต้หวันโดยมีบัตรอนุญาตถิ่นที่อยู่ (ARC)

1.2 **แรงงานต่างชาติภาคการผลิต (ไม่รวมการจ้างผ่านองค์กร) :** นายจ้างรับผิดชอบทั้งหมด ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงผู้ที่เดินทางออกจากไต้หวันแล้วเดินทางกลับไต้หวันด้วยบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (ARC)

2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจ PCR หลังการกักตัว

2.1 **ผู้กักตัวในศูนย์กักตัวของรัฐ :** รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

2.2 **พักในสถานที่ที่กระทรวงแรงงานไต้หวันเป็นผู้กำหนดหรือเลือกโรงแรมกักตัวเอง :** รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการเดินทางไปยังโรงแรมกักตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจเชื้อ นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK ระหว่างการสังเกตอาการด้วยตนเอง :

3.1 **ผู้ที่พักในศูนย์กักตัวของรัฐต่อเนื่องจากการกักตัวช่วงแรก :** รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ

3.2 **พักในสถานที่ที่กระทรวงแรงงานไต้หวันเป็นผู้กำหนด :** นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

4. ค่าเดินทางไปยังสถานที่ที่กระทรวงแรงงานไต้หวันเป็นผู้กำหนด

4.1 **แรงงานต่างชาติในครัวเรือน :** ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยรัฐบาล

4.2 **ภาคการผลิต (ไม่รวมแรงงานต่างชาติที่จ้างผ่านองค์กร) :** นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คำถามที่ 12 : ในช่วงที่แรงงานต่างชาติต้องสังเกตอาการด้วยตนเอง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่?

ตอบ : ช่วงสังเกตอาการด้วยตนเองในศูนย์กักตัวของรัฐต่อเนื่องจากช่วงกักตัว เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการนำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งนายจ้างยอมรับและเห็นชอบ แม้จะไม่ได้ทำงาน แต่ก็ยังคงอยู่ในช่วงของสัญญาจ้างงาน จึงต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญา หากไม่จ่ายค่าจ้าง นายจ้างภาคการผลิตจะถูกลงโทษตามที่ระบุไว้ในวรรค 2 มาตรา 22 กฎหมายมาตรฐานแรงงานไต้หวัน ส่วนนายจ้างแรงงานต่างชาติภาคครัวเรือนจะถูกลงโทษตามที่ระบุไว้ในวรรค 4 มาตรา 43 ระเบียบว่าด้วยการอนุญาตและการบริหารการจ้างงานแรงงานต่างชาติ

หมวด 3 แรงงานต่างชาติ

คำถามที่ 1 : แรงงานต่างชาติจะเดินทางเข้าไต้หวันได้เมื่อใด?

ตอบ :

แรงงานต่างชาติสามารถยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าไต้หวันตามที่ระบุในแผนการนำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ นับตั้งแต่เริ่มแผนการจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ในช่วงระหว่างการดำเนินแผนการ

ยกเว้นในกรณีที่ ผอ. ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาเปลี่ยนแปลงหรือสั่งยกเลิกก่อนถึงกำหนดเวลา

คำถามที่ 2 : ก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน แรงงานต่างชาติต้องดำเนินการมาตรการป้องกันโรคอย่างไรบ้าง?

ตอบ : แรงงานต่างชาติต้องยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภททำงาน (วีซ่าทำเงาน) ต่อต่อสถานทูต/สำนักงานผู้แทนไต้หวันในประเทศต้นทาง
โดยแนบหลักฐานแผนการป้องกันโรคของบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงานของประเทศต้นทาง และต้องดำเนินมาตรการป้องกันโรคดังต่อไปนี้

1. ก่อนที่แรงงานต่างชาติจะเข้ารับการฝึกอบรม 3 วัน ต้องตรวจ PCR ณ สถานพยาบาลที่ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันรับรอง และผลการตรวจเป็นลบ
2. ก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน แนะนำให้แรงงานต่างชาติฉีดวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับอนุมัติจาก WHO หรือหน่วยงานสาธารณสุขของไต้หวันอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Listing) จนครบโดสแล้ว
3. แรงงานต่างชาติต้องสังเกตอาการด้วยตนเองก่อนขึ้นเครื่อง 7 วัน และตรวจเชื้อ PCR ก่อนขึ้นเครื่อง 72 ชม. โดยมีผลตรวจเป็นลบ นอกจากนี้หลังการตรวจเชื้อแล้วจนถึงขึ้นเครื่องจะต้องกักตัวในห้องพักห้องละ 1 คน และห้ามออกจากสถานที่กักตัว

คำถามที่ 3: เมื่อเดินทางเข้าไต้หวันแล้ว
แรงงานต่างชาติต้องดำเนินการกักตัวและสังเกตอาการตนเอง อย่างไร?

ตอบ : มาตรการป้องกันโรคหลังเดินทางเข้าไต้หวันแล้วของแรงงานต่างชาติ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. **ขั้นตอนที่ 1 :** แรงงานต่างชาติต้องตรวจ PCR ที่สนามบินก่อนเข้าเมือง และกักตัวในศูนย์กักตัวของรัฐเป็นเวลา 14 วัน ตรวจเชื้อ PCR ก่อนเสร็จสิ้นการกักตัว และต้องสังเกตอาการด้วยตนเองต่อที่ศูนย์กักตัวของรัฐอีก 7 วัน ในช่วงสังเกตอาการด้วยตนเองต้องตรวจ ATK อีก 1 ครั้ง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้า-ออก ที่ศูนย์ฯ เป็นผู้กำหนด
2. **ขั้นตอนที่ 2 :** จะดำเนินการตามผลการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 ผ่อนปรนให้แรงงานต่างชาติภาคการผลิตย้ายไปสังเกตอาการด้วยตนเองที่โรงแรมกักตัวที่ศูนย์ฯ

เป็นผู้กำหนดได้

คำถามที่ 4 : เมื่อเดินทางเข้าไต้หวันแล้ว แรงงานต่างชาติจะดำเนินการตรวจ PCR และ ATK อย่างไร?

ตอบ : แรงงานต่างชาติต้องตรวจ PCR ขณะเดินทางเข้าไต้หวันและก่อนเสร็จสิ้นการกักตัวช่วงละ 1 ครั้ง (รวมตรวจ PCR 2 ครั้ง) นอกจากนี้ ในช่วงสังเกตอาการด้วยตนเองต้องตรวจ ATK อีก 1 ครั้ง

คำถามที่ 5 :

แรงงานต่างชาติต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวและการสังเกตอาการด้วยตนเองหรือไม่?

ตอบ :

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกักตัวและการสังเกตอาการด้วยตนเองในศูนย์กักตัวของรัฐหรือสถานที่ที่กระทรวงแรงงานไต้หวันเป็นผู้กำหนด ส่วนค่าเดินทางไปยังสถานที่ที่กระทรวงแรงงานไต้หวันเป็นผู้กำหนด ค่าตรวจเชื้อ PCR หลังการกักตัว และการตรวจ ATK ในช่วงสังเกตอาการด้วยตนเอง นายจ้างหรือรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ แรงงานต่างชาติไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ

คำถามที่ 6 : ทำไมต้องซื้อประกันรักษาพยาบาล COVID-19 ให้แก่แรงงานต่างชาติ? ควรซื้อเมื่อใด?

ตอบ : เพื่อแบ่งเบาภาระความเสี่ยงของนายจ้าง นายจ้างควรซื้อประกันรักษาพยาบาล COVID-19 ก่อนที่แรงงานต่างชาติจะเดินทางเข้าไต้หวัน

และอัพโหลดหลักฐานการซื้อประกันรักษาพยาบาลให้แก่แรงงานต่างชาติไปยังเว็บไซต์สถานีบริการห่วงใยแรงงานต่างชาติที่สนามบิน ของกระทรวงแรงงานไต้หวัน ก่อนการเดินทางเข้าไต้หวัน

คำถามที่ 7 : ประกันรักษาพยาบาลครอบคลุมส่วนใดบ้าง? เบี้ยประกันรับผิดชอบโดยแรงงานต่างชาติ?

ตอบ :

สาระของกรมธรรม์ประกันรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับบริษัทประกัน โดยนายจ้างหรือแรงงานต่างชาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ซื้อ แต่หากแรงงานต่างชาติเป็นผู้ซื้อ นายจ้างต้องเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยไม่มีสิทธิ์ขอคืนเบี้ยประกันใด ๆ ทั้งสิ้น

คำถามที่ 8 : ในช่วงที่แรงงานต่างชาติสังเกตอาการด้วยตนเองมีสิทธิ์ออกจากที่พักหรือไม่?

ตอบ : ออกจากที่พักได้เฉพาะกรณีไปหาหมอหรือมีเหตุฉุกเฉิน โดยต้องมีการบันทึกยืนยันตัวตน และต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่อนายจ้างและมาตรการป้องกันอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด

หมวด 4 บริษัทจัดหางาน

คำถามที่ 1 : บริษัทจัดหางานในต่างประเทศ จะสามารถส่งแรงงานต่างชาติเข้าไต้หวันได้เมื่อใด?

ตอบ : ตั้งแต่เริ่มแผนการนำเข้าเป็นกรณีพิเศษจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 สามารถยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติได้เป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการดำเนินการแผนการดังกล่าว ผอ. ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค ไต้หวัน มีอำนาจสั่งขยายระยะเวลา เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแผนดังกล่าว

คำถามที่ 2 : บริษัทจัดหางานในต่างประเทศต้องดำเนินมาตรการป้องกันโรคอย่างไรบ้าง?

ตอบ :

1. บริษัทจัดหางานในต่างประเทศต้องวางแผนป้องกันโรค และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศของตน พร้อมแนบหลักฐานการรับรองแผนดังกล่าว จากนั้น ให้แรงงานต่างชาติยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภททำงาน (วีซ่าทำงาน) ต่อสถานทูต/สำนักงานผู้แทนไต้หวันในประเทศต้นทางพร้อมแนบหลักฐานใบรับรอง อย่างไรก็ดี แรงงานต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราก่อนการประกาศใช้แผนการดังกล่าว และการตรวจลงตรายังมีอายุอยู่ ไม่ต้องแนบหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
2. ก่อนที่แรงงานต่างชาติจะเข้ารับการฝึกอบรม 3 วัน ต้องผ่านการตรวจ PCR จากสถานพยาบาลที่ศูนย์บัญชาการฯ ไต้หวันให้การรับรอง และต้องมีผลตรวจเป็นลบ
3. ก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน แนะนำให้แรงงานต่างชาติฉีดวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Listing) จาก WHO หรือหน่วยงานสาธารณสุขของไต้หวัน จนครบโดสแล้ว
4. แรงงานต่างชาติต้องสังเกตอาการด้วยตนเองก่อนขึ้นเครื่อง 7 วัน และตรวจเชื้อ PCR ก่อนขึ้นเครื่อง 72 ชม. โดยมีผลตรวจเป็นลบ นอกจากนี้

หลังการตรวจเชื้อแล้วจนถึงขึ้นเครื่องจะต้องกักตัวในห้องพักห้องละ 1 คน และห้ามออกจากสถานที่กักตัว

คำถามที่ 3 : แผนการป้องกันโรคของบริษัทจัดหางานในต่างประเทศ ต้องครอบคลุมส่วนใดบ้าง?

ตอบ :

1. สถานที่ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติก่อนเดินทางของบริษัทจัดหางานในต่างประเทศ ต้องลดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและจำนวนผู้เข้าพักในหอพักลงร้อยละ 50 ของจำนวนปกติ หอพักให้อยู่ได้ไม่เกิน 6 คน/ห้อง

2. บริษัทจัดหางานต้องจัดการตรวจ PCR ณ สถานพยาบาลของรัฐบาลที่ศูนย์บัญชาการฯ ไต้หวันให้การรับรอง

3. บริษัทจัดหางานในต่างประเทศ ต้องจัดให้แรงงานต่างชาติพักในหอพักห้องละ 1 คน ก่อนขึ้นเครื่อง 72 ชม.

คำถามที่ 4 : บริษัทจัดหางานในต่างประเทศต้องให้ความสนใจมาตรการป้องกันโรคในช่วงการฝึกอบรมอย่างไรบ้าง?

ตอบ : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรค ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 3 วัน แรงงานต่างชาติต้องตรวจ PCR ณ สถานพยาบาลที่ศูนย์บัญชาการฯ ไต้หวันให้การรับรอง และผลตรวจเป็นลบ และต้องลดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและพักในหอพักเหลือร้อยละ 50 ของเวลาปกติตลอดจน หอพักแต่ละห้องให้พักได้ไม่เกิน 6 คน/ห้อง

คำถามที่ 5 : เมื่อยื่นขออนุญาตส่งออกแรงงานต่างชาติ บริษัทจัดหางานในต่างประเทศต้องดำเนินมาตรการป้องกันโรคใดบ้าง ?

ตอบ :

1. แรงงานต่างชาติต้องสังเกตอาการด้วยตนเองก่อนขึ้นเครื่อง 7 วัน และตรวจเชื้อ PCR ก่อนขึ้นเครื่อง 72 ชม. โดยมีผลตรวจเป็นลบ
2. หลังการตรวจเชื้อแล้วจนถึงขึ้นเครื่องจะต้องกักตัวในห้องพักห้องละ 1 คน และห้ามออกจากสถานที่กักตัว

คำถามที่ 6 : หากบริษัทจัดหางานในต่างประเทศอัพโหลดข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีบทลงโทษอย่างไร?

ตอบ : หากบริษัทจัดหางานในต่างประเทศให้ข้อมูลการฉีดวัคซีนและผลการตรวจ PCR อันเป็นเท็จ และสอบสวนว่าเป็นความจริง กระทรวงแรงงานไต้หวัน จะดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตประกอบการบริษัทจัดหางานเอกชนตามที่ระบุในอนุ 6 วรรค 1 มาตรา 31 ระเบียบว่าด้วยการบริหารและอนุญาตจัดหางานของภาคเอกชน

คำถามที่ 7 : หากตรวจพบว่าแรงงานต่างชาติติดเชื้อหลังเข้าไต้หวันแล้ว จะถูกระงับสิทธิ์การส่งออกหรือไม่?

ตอบ : หากพบแรงงานต่างชาติติดเชื้อหลังเดินทางเข้าไต้หวัน และสอบสวนพบว่ามิได้มีการดำเนินมาตรการป้องกันโรคในต่างประเทศอย่างเคร่งครัด หรือเกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่ม (พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2 คนขึ้นไปในสถานที่ฝึกอบรมเดียวกันและรุ่นเดียวกัน" จะระงับสิทธิ์การส่งแรงงานต่างชาติมาทำงานในไต้หวันของบริษัทจัดหางานในต่างประเทศนั้น ๆ

คำถามที่ 8 :

บริษัทจัดหางานในต่างประเทศที่ถูกระงับสิทธิ์การส่งแรงงานต่างชาติมาไต้หวันเนื่องจากแรงงานต่างชาติติดเชื้อ จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวคืนเมื่อใด?

ตอบ : บริษัทจัดหางานในต่างประเทศที่ถูกลงโทษ ต้องเสนอแผนปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานแรงงานในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งแสดงหลักฐานใบรับรองว่าไม่มีการระบาดของ COVID-19 ของรับการอนุมัติจากศูนย์บัญชาการฯ ไต้หวัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็จะสามารถส่งออกแรงงานต่างชาติมาไต้หวันได้เหมือนเดิม

คำถามที่ 9 : หากบริษัทจัดหางานในไต้หวันอัพโหลดข้อมูลอันเป็นเท็จ มีบทลงโทษอย่างไร?

ตอบ : หากอัพโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนอันเป็นเท็จ จะถูกลงโทษฐานให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทจัดหางานจะถูกลงโทษปรับ 300,000-1.5 ล้านเหรียญไต้หวัน และสั่งระงับการประกอบกิจการจัดหางานไม่เกิน 1 ปี
